יד

יקיר דבול
משרד עורכי דין · נדל"ן ומקרקעין · נתניה

צ'קליסט לרוכשי דירה יד שנייה

לפני שקונים דירה יד שנייה

כל הבדיקות במקום אחד, לפי סדר העסקה: מההצעה הראשונה ועד שהדירה רשומה על שמכם. לכל בדיקה כתוב מה בודקים, איפה, ולמה זה חשוב.

7	30	8	12
שלבי עסקה	בדיקות לסימון	מונחים מוסברים	מקורות רשמיים

המסלול

1 לפני שמציעים מחיר — 4 בדיקות
2 מה רשום על הדירה — 4 בדיקות
3 ועדה לתכנון ובנייה — 5 בדיקות
4 כסף, משכנתא ומסים — 4 בדיקות
5 החוזה — 5 בדיקות
6 יום החתימה והדיווח — 4 בדיקות
7 מסירה ורישום על שמכם — 4 בדיקות
+ מילון מונחים ומקורות — עמ' 7

עו"ד יקיר דבול
עורך דין מקרקעין ונדל"ן

09-8613413
dabullaw.co.il

איך משתמשים בצ'קליסט

רוב הבעיות בעסקת דירה יד שנייה אפשר לגלות מראש, בבדיקות פשוטות שעושים לפני שחותמים. הצ'קליסט מסודר לפי סדר העסקה, כך שבכל שלב ברור מה בודקים עכשיו ומה מחכה לשלב הבא.

1. מדפיסים או שומרים בטלפון

הקובץ בנוי לדפי A4. אפשר להדפיס ולסמן ביד, או לשמור ולעבור עליו מהטלפון.

2. מסמנים בדיקה שהושלמה

ליד כל בדיקה יש תיבה. בדיקה שלא מסומנת היא שאלה שעדיין פתוחה.

3. שומרים כל מסמך

נסח, אישורים ומכתבים מהבנק. כדאי לשמור הכל בתיקייה אחת עד הרישום.

☐ תיבה לסימון 3 מספר המקור ברשימת המקורות בעמוד האחרון

י"ד

מי אנחנו

יקיר דבול - משרד עורכי דין, נתניה. המשרד מלווה רוכשים ומוכרים בעסקאות דירה יד שנייה: בדיקת הנסח והתיק בעירייה, ניסוח החוזה, דיווח לרשות המסים ורישום הדירה על שם הקונים.

מתי כדאי לעצור ולהתייעץ

כשהנסח לא נקי (משכנתא, עיקול, הערה לטובת מישהו אחר), כשהדירה לא רשומה בטאבו, כשיש חריגות בנייה, או כשמבקשים מכם לשלם סכום משמעותי לפני שנרשמה הערת אזהרה.

מה אף פעם לא עושים

לא חותמים על "זכרון דברים" או "טופס הצעה" בלי בדיקה. בישראל גם מסמך קצר כזה יכול להיות חוזה מחייב לכל דבר.

כרטיס הדירה

ממלאים כשמתחילים לבדוק דירה מסוימת. כל הפרטים כאן יידרשו בהמשך.

כתובת הדירה	קומה ומספר דירה	גוש
חלקה	תת-חלקה	מחיר מבוקש
שם המוכר/ים	טלפון המוכר	עורך הדין של המוכר
הבנק למשכנתא	תאריך חתימה מתוכנן	תאריך מסירה מתוכנן

1 לפני שמציעים מחיר

מי הבעלים, ומה בדיוק נמכר

4 בדיקות

- [ ] **1.1 מוציאים נסח רישום עדכני (נסח טאבו)**

הנסח מראה מי הבעלים הרשום, מה גודל החלק שלו ומה רשום על הדירה. מוציאים נסח חדש, מהיום, ולא מסתמכים על צילום שהמוכר שלח.

איפה: אתר משרד המשפטים, שירות הוצאת נסח רישום מקרקעין 1

- [ ] **1.2 מוודאים שמי שמוכר הוא הבעלים הרשום**

משווים את שמות המוכרים לנסח. אם יש כמה בעלים (בני זוג, יורשים), כולם צריכים לחתום. אם מישהו חותם בשם אחר, מבקשים לראות ייפוי כוח בתוקף.

איפה: הנסח, מול תעודות הזהות של המוכרים 1

- [ ] **1.3 הדירה לא רשומה בטאבו? מבקשים אישור זכויות**

יש דירות שרשומות ברשות מקרקעי ישראל או בחברה משכנת ולא בלשכת רישום המקרקעין. במקרה כזה מבקשים אישור זכויות עדכני מהגוף שבו הדירה רשומה, ובודקים שעבודים ברשם המשכונות.

איפה: רשות מקרקעי ישראל או החברה המשכנת, רשם המשכונות 3 5

- [ ] **1.4 בודקים מחירים של עסקאות אמיתיות באזור**

לפני הצעת מחיר, בודקים בכמה נמכרו בפועל דירות דומות ברחוב ובשכונה. זה בסיס טוב למשא ומתן, וגם לשמאות שהבנק יעשה בהמשך.

איפה: אתר הנדל"ן הממשלתי, עסקאות שבוצעו 4

2 מה רשום על הדירה

משכנתאות, עיקולים והערות אזהרה

4 בדיקות

- [ ] **2.1 מחפשים בנסח משכנתאות רשומות**

משכנתא של המוכר היא דבר נפוץ, אבל היא צריכה להיות מסולקת עד הרישום, והחוזה צריך לקבוע איך: בדרך כלל חלק מהתשלום עובר ישירות לבנק של המוכר.

איפה: הנסח, חלק "משכנתאות" 1

- [ ] **2.2 מחפשים עיקולים, צווים והגבלות**

עיקול או צו של בית משפט יכולים לעכב את הרישום על שמכם. אם מופיע משהו כזה, צריך תוכנית ברורה להסרה שלו לפני שמשלמים.

איפה: הנסח, חלקי "עיקולים" ו"הערות" 1 5

- [ ] **2.3 בודקים אם יש הערות אזהרה לטובת אחרים**

הערת אזהרה לטובת מישהו אחר מעידה שהבעלים התחייב לעשות עסקה בדירה עם אדם נוסף. צריך להבין למה היא רשומה ומתי תימחק.

איפה: הנסח, חלק "הערות" 2

- [ ] **2.4 משווים את מה שרשום למה שרואים**

שטח, קומה והצמדות כמו חניה, מחסן או גג. בבית משותף בודקים גם את צו הבית המשותף והתשריט, כדי לוודא שמה שמוצג לכם באמת שייך לדירה.

איפה: הנסח, צו הבית המשותף והתשריט מלשכת רישום המקרקעין 1

3 עירייה וועדה לתכנון ובנייה

היתר, תעודת גמר, חריגות ותוכניות באזור

5 בדיקות

- [ ] **3.1 מעיינים בתיק הבניין בוועדה המקומית**

  בתיק נמצאים היתר הבנייה והתוכניות שאושרו לבניין ולדירה. אצל רוב הרשויות אפשר לעיין בתיק באתר העירייה או לקבוע תור לארכיון.

  איפה: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיר שבה הדירה 6

- [ ] **3.2 משווים את הדירה בפועל להיתר**

  מרפסת שנסגרה, חדר שנוסף, דירה שחולקה לשתי יחידות. תוספת בלי היתר עלולה להוביל לקנס, לצו או לבעיה בקבלת משכנתא, והקונה יורש אותה.

  איפה: התוכנית בהיתר מול הדירה עצמה 6

- [ ] **3.3 בודקים שיש תעודת גמר או אישור אכלוס**

  תעודת גמר (ובבניינים ישנים גם "טופס 4") מאשרת שהבניין נבנה לפי ההיתר וחובר לתשתיות. כשאין, כדאי להבין למה לפני שממשיכים.

  איפה: תיק הבניין בוועדה המקומית 6

- [ ] **3.4 שואלים על הליכים בגלל חריגות בנייה**

  בודקים אם נפתח הליך פיקוח, אם הוטל קנס או אם יש צו הריסה על הדירה או על הבניין. את זה לא תמיד רואים בנסח.

  איפה: מחלקת הפיקוח על הבנייה בעירייה 6

- [ ] **3.5 בודקים תוכניות שמקודמות באזור**

  התחדשות עירונית, הפקעה לכביש או שינוי ייעוד משפיעים על ערך הדירה. תוכנית שאושרה לפני המכירה יכולה ליצור היטל השבחה שצריך לסגור בחוזה מי משלם.

  איפה: מערכת התכנון הארצית של מנהל התכנון 6 7

4 כסף, משכנתא ומסים

לפני החתימה, לא אחריה

4 בדיקות

- [ ] **4.1 אישור עקרוני למשכנתא, לפני החתימה**

  אישור עקרוני מראה כמה הבנק מוכן להלוות ובאילו תנאים. כדאי להתאים את מועדי התשלום בחוזה לזמן שלוקח לבנק להעביר את הכסף.

  איפה: הבנקים למשכנתאות, מידע לצרכן של בנק ישראל 8

- [ ] **4.2 מחשבים מס רכישה**

  הסכום תלוי במחיר ובשאלה אם זו דירה יחידה או דירה נוספת. מחשבים מראש, כדי שהמס לא יפתיע אתכם אחרי החתימה.

  איפה: סימולטור מס רכישה של רשות המסים 9

4 כסף, משכנתא ומסים

המשך

4 בדיקות

- [ ] **4.3** **בודקים היטל השבחה וחובות לעירייה**

  לפי החוק, היטל השבחה חל בדרך כלל על המוכר. בכל זאת בודקים אם יש חוב או שומה פתוחה, ורושמים בחוזה במפורש מי משלם.

  איפה: מחלקת היטל השבחה בוועדה המקומית 7

- [ ] **4.4** **מכניסים לתקציב את כל העלויות הנלוות**

  מעבר למחיר הדירה: מס רכישה, שכר טרחת עורך דין, שמאי, תיווך אם יש, בדק בית, הובלה ושיפוץ. כך יודעים כמה הון עצמי באמת צריך.

  איפה: רשימת עלויות הרכישה באתר כל זכות 12

5 החוזה

כל תשלום צריך הגנה

5 בדיקות

- [ ] **5.1** **תשלומים בשלבים, וכל תשלום מוגן**

  לא משלמים סכום משמעותי לפני שנרשמה הערת אזהרה לטובתכם, או בלי שהכסף מוחזק בנאמנות. לוח התשלומים צריך להיות צמוד להתקדמות העסקה.

  למה: הערת האזהרה מגינה עליכם מפני עסקה נוספת בדירה 2

- [ ] **5.2** **סילוק המשכנתא של המוכר**

  אם רשומה משכנתא, מבקשים מכתב כוונות מהבנק של המוכר עם סכום הסילוק, והחוזה קובע שחלק מהתשלום עובר ישירות לבנק הזה.

  איפה: הבנק של המוכר 1

- [ ] **5.3** **מס שבח: איך מבטיחים שהמוכר ישלם**

  מס שבח הוא של המוכר, אבל בלי אישור על תשלומו אי אפשר לרשום את הדירה על שמכם. החוזה קובע מה מעכבים עד שהמוכר מציג אישור.

  איפה: חוק מיסוי מקרקעין 10

- [ ] **5.4** **תאריך מסירה, מצב הדירה ופיצוי על איחור**

  כותבים מתי מוסרים את הדירה, מה נשאר בה (מזגנים, ארונות, מטבח) ומה הפיצוי אם המסירה מתאחרת.

  איפה: נספח מצב הדירה בחוזה 12

- [ ] **5.5** **חובות עד המסירה: ארנונה, מים, ועד בית**

  החוזה קובע שכל החובות עד יום המסירה על המוכר. מבקשים גם אישור מוועד הבית שאין חוב ושאין הוצאה גדולה שכבר הוחלט עליה, כמו שיפוץ או מעלית.

  איפה: העירייה, תאגיד המים, ועד הבית 12

6 יום החתימה והדיווח לרשות המסים

מה עושים ביום החתימה ובחודשיים שאחריו

4 בדיקות

- [ ] **6.1 זיהוי כל החותמים מול הנסח**

  כל מי שרשום כבעלים מציג תעודה מזהה, והפרטים נבדקים מול הנסח. מוציאים נסח נוסף ביום החתימה, כדי לוודא ששום דבר חדש לא נרשם.

  איפה: נסח מיום החתימה 1

- [ ] **6.2 רושמים הערת אזהרה לטובתכם**

  מגישים את הבקשה מיד אחרי החתימה. ההערה נרשמת בנסח ומונעת מהמוכר לעשות עסקה נוספת בדירה בלי הסכמתכם.

  איפה: לשכת רישום המקרקעין 2

- [ ] **6.3 מדווחים לרשות המסים תוך 30 יום**

  את העסקה מדווחים לרשות המסים בתוך 30 יום מיום החתימה, עם הצהרה ושומה עצמית. בדרך כלל עורך הדין שמלווה את העסקה מגיש את הדיווח.

  איפה: מערכת הדיווח המקוון של רשות המסים 10 11

- [ ] **6.4 משלמים מס רכישה בתוך 60 יום**

  מס הרכישה לפי השומה העצמית משולם בתוך 60 יום מיום העסקה. שומרים את האישור על התשלום, הוא נדרש לרישום.

  איפה: שובר התשלום מרשות המסים 9 10

7 מסירה ורישום על שמכם

העסקה נגמרת בנסח, לא במפתח

4 בדיקות

- [ ] **7.1 פרוטוקול מסירה**

  ביום המסירה רושמים קריאה של מוני המים, החשמל והגז, מצלמים את מצב הדירה ומקבלים את כל המפתחות והשלטים.

  איפה: בדירה, עם המוכר 12

- [ ] **7.2 מעבירים את החשבונות על שמכם**

  ארנונה, מים, חשמל וגז. מעבירים מיום המסירה, כדי שחובות של אחרים לא יירשמו עליכם.

  איפה: העירייה, תאגיד המים וחברות החשמל והגז 12

- [ ] **7.3 אוספים את כל האישורים לרישום**

  אישורי מס שבח ומס רכישה מרשות המסים, אישור מהעירייה שאין חובות, ומסמכי ביטול המשכנתא של המוכר אם הייתה.

  איפה: רשות המסים, העירייה והבנק של המוכר 10 12

- [ ] **7.4 רושמים את הדירה על שמכם ובודקים נסח חדש**

  אחרי הרישום מוציאים נסח חדש ובודקים שאתם רשומים כבעלים, שהערת האזהרה נמחקה ושהמשכנתא של המוכר לא מופיעה.

  איפה: לשכת רישום המקרקעין, נסח חדש 1

מילון מונחים קצר

שמונה מונחים שתשמעו בכל עסקת דירה, בשפה פשוטה.

נסח טאבו (נסח רישום)

מסמך רשמי מלשכת רישום המקרקעין. מראה מי הבעלים, ומה רשום על הדירה: משכנתאות, עיקולים והערות.

הערת אזהרה

רישום בנסח שמודיע לכולם שהבעלים התחייב למכור לכם. מגינה מפני מכירה כפולה ומפני שעבוד חדש של הדירה.

אישור זכויות

מסמך מרשות מקרקעי ישראל או מחברה משכנת, לדירות שעוד לא רשומות בטאבו. מחליף את הנסח בבדיקה.

תעודת גמר וטופס 4

אישורים מהוועדה המקומית שהבניין נבנה לפי ההיתר וחובר לחשמל, מים וביוב.

היטל השבחה

תשלום לוועדה המקומית כשתוכנית חדשה העלתה את שווי הנכס. חל בדרך כלל על המוכר.

מס רכישה

מס שהקונה משלם לרשות המסים. השיעור תלוי במחיר ובשאלה אם זו דירה יחידה.

מס שבח

מס שהמוכר משלם על הרווח מהמכירה. בלי אישור על תשלומו (או על פטור) אי אפשר לרשום את הדירה על שם הקונה.

אישור עקרוני

הודעה מהבנק כמה הוא מוכן להלוות ובאילו תנאים. ניתן לפני החתימה, והאישור הסופי מגיע אחרי שמאות ובדיקת מסמכים.

טיפ אחרון: שמרו את כל המסמכים בתיקייה אחת, בנייר או בטלפון: נסחים, אישורים, החוזה ושוברי תשלום. ברישום ובמכירה עתידית תצטרכו את כולם.

מקורות

כל בדיקה בצ'קליסט מפנה למקור רשמי מהרשימה הזו, כדי שתוכלו לבדוק בעצמכם.

1. משרד המשפטים: הוצאת נסח רישום מקרקעין — gov.il
2. חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, סעיף 126 (הערת אזהרה) — ספר החוקים, gov.il
3. רשות מקרקעי ישראל: אישור זכויות בנכס — land.gov.il
4. אתר הנדל"ן הממשלתי: עסקאות שבוצעו — nadlan.gov.il
5. משרד המשפטים: רשם המשכונות — gov.il
6. מנהל התכנון: מערכת התכנון הארצית ומידע על תיקי בניין — iplan.gov.il
7. חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, התוספת השלישית (היטל השבחה) — gov.il
8. בנק ישראל: מידע לצרכן על משכנתאות — boi.org.il
9. רשות המסים: סימולטור מס רכישה — taxes.gov.il
10. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 — gov.il
11. רשות המסים: דיווח מקוון על עסקת מקרקעין — taxes.gov.il
12. כל זכות: רכישת דירה ותשלום מס רכישה — kolzchut.org.il

כבר מצאתם דירה?

אפשר לתאם בדיקה של הנסח, התיק בעירייה והחוזה, לפני שחותמים על משהו. נשמח לעבור על זה איתכם.

09-8613413
dabullaw.co.il
נתניה

המידע בצ'קליסט הוא מידע כללי בלבד, נכון למועד הכנתו (אוקטובר 2026), ואינו תחליף לייעוץ משפטי שמותאם לעסקה שלכם. סכומים, שיעורי מס ונהלים משתנים מעת לעת, ולכן כדאי לבדוק אותם במקור הרשמי לפני כל החלטה. © יקיר דבול - משרד עורכי דין.